
2025년 한국수자원조사기술원

제1차 특정감사 결과

[사회적기업제품 우선구매 운영]

2025. 7. 4.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과 처리	2
III. 감사대상 현황	4
IV. 청구사항별 검토 결과	5
V. 감사결과	20

붙임 감사결과 처분요구서

I 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 2020년부터 기타 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「사회적기업 육성법」(이하 “사회적기업법”이라 한다)의 목적에 부합하고 동시에 지역사회와의 상생을 실현하기 위해 경기도 소재 사회적기업의 리스트를 구축하고 이들 기업으로부터의 구매를 지속적으로 확대해 왔다.

한편, 청구인은 기술원이 2023년도 사회적기업 제품 우선구매 실적에 직접 생산하지 않은 물품을 포함하여 보고한 사실을 확인하고, 이에 따라 기관 예산이 낭비되었다고 판단하여 ‘청렴포털 부패공익신고’를 통해 공익신고를 접수*하고 관련 감사의 실시를 요청하였다.

* ‘한국수자원조사기술원의 사회적기업제품 우선구매 허위운영 및 예산낭비 실태 고발’(국민권익위원회 청렴포털 접수번호: 2025-00001, 접수일자: 2025.04.09.)

이에 감사실에서는 아래의 신고 내용에 대한 사실관계를 확인하고, 구매 및 실적관리 과정의 적정성과 예산집행의 타당성을 종합적으로 점검하고자 하였다.

① 사회적기업 제품 구매실적의 적정성 및 예산집행 관리 실태 조사 요구

- 2022년도~2024년도 사회적기업제품 우선구매 실적 전수조사 요구
- 전수조사 결과를 반영하여 전과 후로 비교 및 정정 보고 요구
- 관련자 징계 및 손실액 환수(구매대행 수수료 및 부가세 지출로 총 26.5% 상당의 예산 손실 발생)

② 사회적기업 물품 수의계약의 절차 적정성 및 공정성 조사 요구

- 구매계약 추진 시, 사회적기업 제품 해당 여부에 대한 검토확인서를 허위로 작성·첨부 가능성 의심
- 구매 물품과 무관한 사회적협동조합 등에 반복적으로 견적 요청 및 계약 체결로 공정성과 타당성 훼손

③ ②와 관련하여 일정 금액의 구매계약 추진 시 가격 비교 과정에서 공급업체 간 가격정보 공유를 통한 가격담합 행위 조사 요구

2. 감사개요 및 중점사항

가. 감사개요

구 분	내 용	비 고
감사대상	사회적기업제품 우선구매 제도 운영 현황	○○○○○실
감사기간	'25. 4. 28.(월) ~ 5. 7.(금), 7일	
대상기간	2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	구매 계획 및 실적
감사내용	사회적기업제품 구매 계획·실적·절차 등	
감사반 구성	2명(감사실 2명)	감사반장: 감사실장

나. 중점사항

점검항목	세부사항
구매 계획 수립	• 사회적기업제품 구매계획이 적절히 수립되었는지 여부 • 구매계획이 법적 기준과 지침에 부합하는지 여부
구매실적 적정성	• 보고된 구매실적이 실제 구매 내역과 일치하는지 여부 • 사회적기업으로부터 구매한 실적 선정 과정 등
구매 절차 준수	• 「사회적기업 제품 우선구매지침」에 따라 구매가 이루어졌는지 여부 • 구매 대상 품목이 사회적기업 제품으로 인증된 것인지 여부

Ⅱ 감사결과 처리

1. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

감사실에서는 신고 내용의 위반 여부를 객관적으로 판단하기 위해 관련 법령의 해석 권한이 있는 부처에 질의하여 법적 기준을 명확히 하고, 해당 기준과 내부 규정에 따라 사실관계를 검토하여 위반 여부를 확인하였다.

이후 감사결과 지적사항에 대해 관련부서와 해당 규정 등에 대한 해석 및 적용에 관한 확인 절차를 거치고, 업무처리 경위 및 향후 처리 대책 등에 대한 의견을 교환한 후 내부회의를 통해 감사결과를 최종 확정하였다.

2. 감사결과 처리절차

감사결과 처리절차는 다음과 같다.

(가) 감사결과 처리 절차

○ 위반사항 확인 → 확인서 징구 → 감사인 내부회의 → 감사결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보*

* 감사규정 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능

(나) 적극행정 면책제도

○ 감사계획 통지 및 질문서 등 징구 시 면책제도 안내 → 감사결과에 대한 면책신청이 있는 경우 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조에 따라 적극행정 면책 검토 수행

3. 증거서류 징구

가. 확인서

감사결과 처리에 필요한 사항 및 지적내용에 대하여 관련자로부터 사안에 관련된 사실관계 및 의견을 기술한 확인서를 징구하였다.

* 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성

나. 질문서 등

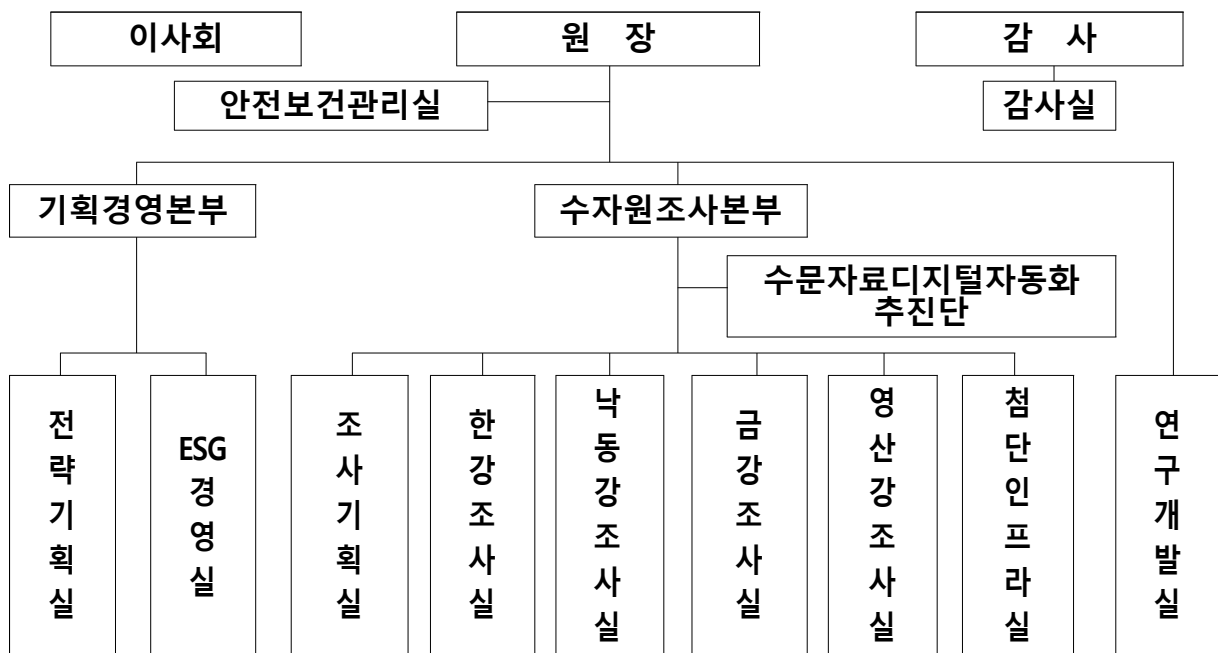
관련부서와 협의를 통해 개선 대책 및 업무처리에 관한 의견을 포함한 확인서를 징구함에 따라 질문서 등은 생략하였다.

Ⅲ 감사대상 현황

1. 일반현황

기술원은 「민법」 제32조에 따라 설립된 비영리 재단법인으로 건전한 물 순환과 맑은 물의 안정적 공급, 물 관련 재해 피해 최소화 등에 필요한 정확하고 공정한 수자원 기초자료의 생산·분석·제공 및 관련 기술개발을 목적으로 하며, 이러한 공익적 기능을 바탕으로 2019년 2월 기타 공공기관으로 지정되었다.

2. 조직 및 구매 업무 현황



[그림 1] 한국수자원조사기술원 조직도

기술원은 임원(원장) 포함 정원 184명으로 2개 본부, 1개 추진단, 11개 실로 구성되어 있으며, 이중 ○○○○○○실이 물품의 구매조달 및 계약 관련 업무를 담당하고 있다. 물품의 구매는 「계약업무요령」(이하 “계약요령”이라 한다)에 따라 추정가격이 1천만 원을 초과하는 경우 수요부서가 계약 담당부서에 계약을 의뢰하는 것이 원칙이며, 일정 요건을 충족할 때는 수요 부서의 직접 구매도 허용하고 있다.

3. 사회적기업 실적보고 현황

기술원은 2022년부터 2024년까지 사회적기업 제품을 지속적으로 구매하였으며, 해당 실적은 [표 1]과 같다.

[표 1] 사회적기업 제품 구매실적 현황(2022년~2024년)

(단위: 건, 백만 원)

연도	사회적기업 제품 구매액				총 구매액			
	물품		용역		물품		용역	
	건	금액	건	금액	건	금액	건	금액
2022	127	320	32	91	1,384	6,421	906	6,598
2023	139	316	11	82	1,161	5,052	829	6,065
2024	218	447	17	42	1,335	7,471	870	9,874

*자료: 사회적기업 제품 구매실적 자료 재구성(제출처: 고용노동부)

IV 청구사항별 검토 결과

1. 사회적기업 제품 구매실적 및 예산집행의 적정성 검토

청구 요지

청구인은 기술원의 2023년도 사회적기업 실적 보고자료를 검토한 결과, 사회적기업 구매실적을 부풀리기 위해 구매대행 방식을 악용하였으며, 이에 따라 대행 수수료 15%와 부가가치세 10% 등 총 26.5%의 예산 손실이 있었다고 주장하였다. 이에 2022년부터 2024년까지의 관련 실적 자료를 전수조사 및 고용노동부에 대한 정정보고, 관련자에 대한 징계 및 환수 조치를 요구하였다.

검토 결과

청구 내용과 관련하여, 2022년부터 2024년까지의 사회적기업 제품 구매실적을

[표 2]와 같이 전수조사한 결과, 일부 실적에는 해당 기업이 직접 생산한 제품이 아닌 단순 유통 형태의 사회적기업 온라인 쇼핑몰을 통해 구매한 물품이 포함된 것으로 확인되었다.

[표 2] 사회적기업 제품 구매실적 전수조사 결과(2022년~2024년)

(단위: 건, 백만 원)

연도	구분	실적 보고자료		전수조사		변동 사유
		건	금액	건	금액	
2022	물품	127	320	63(△64)	209(△111)	유통전문 사회적기업 쇼핑몰 구매 제외
	용역	32	91	(변동없음)	(변동없음)	-
2023	물품	139	316	33(△106)	192(△124)	유통전문 사회적기업 쇼핑몰 구매 제외
	용역	11	98	(변동없음)	(변동없음)	-
2024	물품	218	447	86(△132)	219(△228)	유통전문 사회적기업 쇼핑몰 구매 제외
	용역	17	42	(변동없음)	(변동없음)	-

*자료: 사회적기업 제품 구매실적 자료 재구성(제출처: 고용노동부)

다만, 기술원이 실제로는 사회적기업이 아닌 업체로부터 재화·용역을 구매하였음에도 외형상 사회적기업을 통한 구매처럼 보이도록 하였거나, 해당 사회적기업이 직접 생산하지 않은 재화·용역을 자사 생산품으로 표시하거나 그와 같이 인식되었을 소지가 있었던 경우, 그리고 이를 담당자가 인지하거나 인지할 수 있었음에도 구매를 진행한 사례는 확인되지 아니하였다.

비록 일부 실적에 사회적기업이 직접 생산하지 않은 물품이 포함된 사례는 있었으나, 이는 업무 담당자가 구매실적 인정 기준에 대한 이해 부족으로 인해 발생한 것으로 판단되며, 실적을 고의로 허위 작성하거나 관련 사실을 인지하고도 구매를 진행한 정황은 확인되지 않았다.

이에 따라 해당 실적이 관련 법령에 따라 적법하게 집행되었는지 여부 및 제도 운영의 실제 이행 과정이 적정하였는지를 중심으로 다음과 같이 검토하였다.

가. 관련 법령 및 계약 적정성 검토

국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목의 5)에서는 추정가격이 2천만 원 초과 1억 원 이하인 계약의 경우, 취약계층을 전체 근로자의 30% 이상 고용한 사회적 기업과 수의계약(1인 건적 5천만 원, 2인 건적 1억 원까지)을 허용하고 있다.

사회적기업법 제12조 및 고용노동부의 「사회적기업 제품 우선구매지침」(이하 “우선구매지침”이라 한다)에서는 공공기관이 사회적기업 제품을 우선적으로 구매하도록 촉진해야 함을 규정하고 있으며, 사회적기업 제품에 대한 구매실적을 경영평가 지표로도 활용하고 있다.

기술원은 관련 법령 및 우선구매지침에 따라 사회적기업이 생산하는 재화·용역의 우선구매 촉진을 위해 2022년부터 2024년까지 약 13회에 걸쳐 내부 직원을 대상으로 공공구매 우선 이행을 권고하였다. 구매는 ‘사회적경제 상품몰(e-store 36.5)’에서 제공한 사회적기업 등록업체 목록을 기준으로 1천만 원 이하의 계약은 수요 부서에서 직접 수의계약을 통해 진행하였으며, 1천만 원 초과 계약은 계약부서에 의뢰하여 수의계약 등으로 체결한 것으로 확인되었다.

아울러, 사회적기업 여부와 관계없이 2천만 원 이하 계약의 경우에는 시행령 제26조 제1항 제5호 가목의 2)에 따라 일반적인 수의계약이 가능하며, 해당 금액 범위 내에서 체결된 사회적기업과의 계약 역시 법령상 정당한 절차에 따라 집행된 것으로 볼 수 있다.

따라서 본 사안은 사회적기업 우선구매 촉진을 위한 제도적 취지와 국가계약법 시행령에서 정한 수의계약 요건을 충실히 반영하여 추진된 것으로, 관련 법령과 절차상 정당성을 갖춘 계약 집행으로 판단된다.

나. 사회적기업 구매실적의 적정성 및 운영 실태 검토

사회적기업법은 시장경제로는 해결하기 어려운 다양한 사회문제를 기업의 방식으로 해결하고자, 취약계층이 직접 참여하여 생산한 재화와 서비스를 통해 사회적 가치를 실현하는 것을 기본 취지로 하고 있다.

또한, 우선구매지침에서는 기타 유통업체(장애인 판매시설, 일반 판매점 등) 또는 사회적기업으로부터 구매하였더라도, 사회적기업이 생산하지 아니한 제품의 구매액은 실적에서 제외하도록 명시하고 있다.

그런데 전수조사 결과, 일부 구매 품목(사무용품, 기념품 등)은 사회적기업이 직접 생산하지 않은 유통상품으로 확인되었으며, 이는 우선구매지침상 인정 기준 및 법 취지에 부합하지 않는 사례에 해당한다.

한편, 우선구매 제도의 이해 및 활성화를 위해 공공기관이 자체적으로 구매 담당자 교육 등을 실시하도록 우선구매지침에서 명시하고 있으나, 기술원은 조사 대상 기간에 해당 교육을 전혀 이행하지 않은 것으로 확인되었다. 이러한 교육 미이행은 실적 인정 기준 및 사회적기업의 직접 생산 여부에 대한 내부 인식 부족을 초래하였고, 그 결과 사회적기업이 생산하지 아니한 유통상품이 구매실적에 포함된 것으로 판단된다.

이와 관련하여 감사실에서는 해당 실적의 정정 가능 여부를 고용노동부(사회적기업과)

및 한국사회적기업진흥원에 우선으로 문의하였으며, 양 기관은 “현재로서는 실적 정정계획이 없으며, 향후 계획수립 시 별도 안내할 예정”이라는 입장을 회신하였다.

다. 확인된 문제점

사회적기업 제품 구매계약은 국가계약법 시행령 및 사회적기업법에 따른 수의계약 조건과 우선구매 촉진 목적에 따라 추진된 것으로, 계약 체결 및 집행은 법령상 절차에 부합한 것으로 판단된다.

그러나 기술원은 우선구매지침에 따라 제도의 실효성 있는 이행을 위해 자체적으로 구매 담당자 교육 등을 실시했어야 하나, 감사 대상 기간에 해당 교육을 단 한 차례도 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

이에 따라 구매 담당자들은 우선구매 실적 인정 기준 및 사회적기업 직접생산 여부에 대한 인식이 부족하여, 사회적기업이 직접 생산하지 않은 유통상품을 실적에 포함하는 사례가 발생하였고, 이는 우선구매지침에 명시된 ‘사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액은 실적에서 제외한다’라는 기준을 위반한 사례로 판단된다.

또한, 우선구매지침에서는 구매 담당자가 변경되면 ‘사회적경제 상품몰(e-store 36.5)’에 접속하여 우선구매 실적 입력 시스템에서 사용자 정보를 갱신하도록 명시하고 있음에도, 신규담당자가 별도의 변경 절차 없이 기존 계정을 지속 사용한 사례가 확인되었다. 이에 따라 담당자 권한 관리 및 실적 입력의 책임소재가 불명확해졌고, 체계적인 실적 관리에도 일부 관리상 미비가 발생한 것으로 보인다.

다만, 이와 같은 실적 등록의 오류는 고의적인 허위 작성보다는 실무자의 제도 이해 부족과 실적 관리 절차의 미비 등 내부 관리상 취약점에 기인한 것으로 판단된다.

2. 수의계약 절차의 적정성 및 공정성 검토

청구 요지

청구인은 기술원이 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품에 대해 ‘사회적기업 제품에 해당한다’라는 확인서를 허위로 작성·첨부하였을 가능성이 있으며, 사회적기업과의 구매계약 체결 과정에서 제품과 무관한 사회적협동조합에 반복적으로 견적을 요청하였다는 점을 근거로 계약의 공정성과 적법성의 훼손 여부에 대한 조사를 요구하였다.

검토 결과

가. 관련 법령 및 판단기준

1) 공공기관의 사회적기업 물품 직접생산 확인 의무

사회적기업 제품과 관련하여 우선구매지침에서는 계약 금액과 품목의 성격에 따라 제한경쟁, 지명경쟁, 수의계약 등의 계약 방식을 선택할 수 있도록 규정하고 있으며, 사회적기업은 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업에 해당하므로, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다) 등 중소기업 관련 계약제도를 적극 활용하도록 명시되어 있다.

이에 따라 공공기관에서 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 가목 5)에 따라 사회적기업과 수의계약을 체결하는 경우, 해당 계약 품목이 판로지원법 제9조 및 동법 시행령 제10조에 따라 ‘경쟁제품’으로 지정되고, 추정가격이 1천만 원 이상이면 직접생산 여부를 확인하여야 한다.

2) 내부 계약 체결 절차

기술원의 계약요령에 따르면, 물품 및 용역의 구매계약은 원칙적으로 수요 부서의 구매요청에 따라 계약 담당부서가 전 과정을 주관하게 되어 있으나, 국가기관·지방자치단체 등 공공단체로부터의 구매이거나 기술원에 현저히 유리하다고 판단되는 경우 등 일정한 요건을 충족할 때는 수요 부서의 직접 구매도 예외적으로 허용된다.

추정가격이 1천만 원을 초과하는 계약을 체결하려는 경우, 수요 부서의 장은 해당 계약 방식에 따라 요구되는 견적서, 비교 견적서 등 가격산정의 근거가 되는 자료를 포함한 계약서류를 구비하고, 위임전결 규정에 따른 결재권자의 결재를 득한 후 계약 담당부서에 계약을 의뢰해야 하며, 계약 담당부서와 감사부서가 계약 체결이 불필요한 것으로 인정할 때는 수요부서가 계약의뢰 없이 직접 구매를 진행할 수 있다.

한편, 계약요령은 수의계약이 가능한 사유 중 하나로 국가계약법 시행령 제26조를 명시적으로 준용하고 있으며, 이에 따라 관계 법령상 요건을 충족한 사회적기업은 수의계약 체결 대상에 포함하고 있다.

3) 사회적기업 제품 우선구매지침상 운영 기준

우선구매지침에서는 아래와 같이 공공기관이 사회적기업과의 제품 구매계약을 추진할 때, 단순한 계약 절차의 형식적 이행을 넘어 실적 등록 및 계약 상대방 선정 과정이 제도의 취지에 부합하는 방식으로 운영되었는지를 판단할 수 있는 운영상 관리 사항을 명시하고 있다.

<우선구매 제도 협조 및 유의사항>

- ① 공공기관 담당자는 사회적기업으로부터 제품 구매 시 실적 확인 철저
 - 사회적기업으로부터 구매한 제품이 구매실적으로 인정받기 위해서는 ‘사회적기업이 생산한 제품’이어야 함
 - 유통전문 사회적기업으로부터 구매한 제품 중 사회적기업 제품과 무관한(대기업 전자제품 등) 경우

반드시 실적에서 제외

② 사회적기업 제품 우선구매 제도 정착

- 공공기관은 매년 구매계획 수립 시 사회적기업 제품 구매계획이 포함되도록 하고, 소속 산하기관에 서도 구매계획이 수립되도록 관리

③ 우선구매 교육 및 구매 독려

- 사회적기업 제품에 대한 우선구매 제도의 이해 및 활성화를 위해 공공기관 자체적으로 구매담당자 교육 등 실시

④ 특정기업 편중 구매 자제

- 자체조달(수의계약 등)을 통해 사회적기업 제품 구매 시 특정 사회적기업에 편중되지 않도록 다양한 사회적기업에 안배하여 구매

* 출처: 고용노동부, 「사회적기업 제품 우선구매지침」, IV. 협조 및 유의사항, pp.14~15.

이는 계약의 형식적 요건 충족 여부를 넘어서, 납품 제품의 직접 생산 여부, 계약 상대방 선정 과정의 공정성, 실적 등록의 적정성, 제도 이해 및 이행 수준 등을 종합적으로 검토하기 위한 판단 요소이며, 수의계약 절차의 적정성 및 공정성 여부를 검토하는 판단기준으로 적용된다.

나. 사실관계 확인

기술원이 제출한 사회적기업 구매실적 자료에 대해 2022년부터 2024년까지의 계약건을 전수조사한 결과, 계약요령에 따라 추정가격이 1천만 원 이상인 계약의 경우에는 계약 담당부서에서 계약 절차를 주관하였으며, 이 과정에서 수요 부서는 견적서 등 관련 서류를 첨부하여 계약을 의뢰한 것으로 확인되었다.

추정가격이 1천만 원 이상인 계약의 경우, [표 3]과 같이 중소기업 경쟁제품에 해당하는 건에 대해서 SMPP(공공구매종합정보망)를 통해 직접생산 여부를 확인한 후 계약을 체결하는 것으로 확인되었다.

반면, 1천만 원 이하의 계약 건에 대해서는 비교 견적서 등 관련 자료를 첨부하여

수요부서가 직접 구매를 수행하였으며, 해당 계약 대부분은 소모성 물품 구매에 해당하였다. 이 과정에서 경쟁제품에 해당하지 않거나 1천만 원 미만 계약의 경우, 판로 지원법상 직접생산의 확인 의무가 없어 이를 별도로 확인하거나 요청하지 않았던 것으로 조사되었다.

[표 3] 사회적기업 제품 구매계약(1천만 원 이상) 직접생산 확인 현황(2022년~2024년)

(단위: 천원)

연번	업체명	계약방법	계약금액	구매물품	경쟁제품	직접생산확인	구매연도
1	업체 A	자체조달 (수의계약)	22,264	인쇄출판물	인쇄출판물	중증장애인생산 시설 지정서(인쇄물)	2022년
2	업체 D	위탁조달 (조달청)	17,071	파티션(사무 실 칸막이)	파티션	나라장터등록	2022년
3	업체 E	자체조달 (수의계약)	48,136	구멍조끼, 안전화, 안전장화, 안전모 등	-	미확인 (비경쟁제품)	2022년
4	업체 AB	위탁조달 (조달청)	16,534	데스크톱컴퓨터, 모니터	데스크톱컴퓨터	나라장터등록	2022년
5	업체 H	위탁조달 (꿈드래)	17,617	장갑, 넥워머, 모자, 귀마개, 내복, 핫팩	내복	중증장애인 생산품 (꿈드래)	2022년
6	업체 I	자체조달 (수의계약)	19,000	인쇄출판물	인쇄출판물	중증장애인 생산시설 지정서(인쇄물, 판촉물인쇄)	2022년
7	업체 H	자체조달 (수의계약)	23,355	업무수첩, 달력	수첩, 달력	나라장터등록	2022년
8	업체 D	위탁조달 (조달청)	13,302	파티션	파티션	나라장터등록	2023년
9	업체 L	자체조달 (수의계약)	48,290	상의(유니폼), 하의(유니폼), 챙모자, 망사모자	상·하의	직접생산확인서 (유니폼)	2023년
10	업체 E	자체조달 (수의계약)	13,900	구멍조끼	-	미확인 (비경쟁제품)	2023년
11	업체 O	자체조달 (수의계약)	13,477	표지판, 경광 봉, 라바콘, 점멸등, 구멍 환, 회전깃대	-	미확인 (비경쟁제품)	2023년

연번	업체명	계약방법	계약금액	구매물품	경쟁제품	직접생산확인	구매연도
12	업체 Q	자체조달 (수의계약)	53,130	회의실 개선 용역	-	해당없음 (용역)	2023년
13	업체 S	자체조달 (수의계약)	38,713	상·하의, 장갑·내복·모 자·귀마개·넥 워머·햇팩	상·하의, 내복	직접생산확인서 (유니폼, 운동복)	2023년
14	업체 H	자체조달 (수의계약)	31,140	다이어리(수 첩). 수첩, 달력	수첩, 달력	직접생산확인서 (일정관리용품- 달력, 인쇄용지 및 필기용지)	2023년
15	업체 V	자체조달 (수의계약)	43,033	위성측량장비	-	미확인 (비경쟁제품)	2024년
16	업체 H	자체조달 (수의계약)	39,975	다이어리(수 첩), 수첩, 달력	수첩, 달력	직접생산확인서 (일정관리용품- 달력, 인쇄용지 및 필기용지)	2024년
17	업체 L	자체조달 (수의계약)	33,824	상하의. 챙모자, 자켓(외투)	상·하의, 외투	직접생산확인서 (운동복)	2024년
18	업체 N	자체조달 (수의계약)	21,769	Li-po백	-	미확인 (비경쟁제품)	2024년
19	업체 A	자체조달 (수의계약)	19,910	인쇄물	인쇄물	중증장애인 생산시설 지정서(인쇄물)	2024년
20	업체 H	위탁조달 (꿈드래)	13,989	장갑, 넥워머, 모자, 귀마개, 햇팩	-	미확인 (비경쟁제품)	2024년

*자료: 2022년~2024년 기술원 사회적기업 제품 구매실적 자료 재구성

따라서, 해당 계약들에 대해 확인서를 고의로 허위 작성하여 첨부하였다는 청구 주장은 법적 의무 유무 및 실제 계약 절차를 종합적으로 고려할 때 구체적인 근거가 부족하며, 법령상 절차의 적법성 또는 형식적 공정성이 훼손되었다고 보기는 어렵다.

한편, 전수조사 과정에서 특정 사회적기업에 대해 반복적으로 견적을 요청하거나, 유사 품목에 대해 반복적으로 동일 업체를 통해 구매를 진행한 정황이 확인되었으며, 일부 계약에서는 직접생산 여부 확인 의무가 없다는 이유로 별도의 확인 없이 구매가 이루어졌고, 그 결과 사회적기업이 직접 생산하지 않은 물품이 구매된 사례가 확인되었다.

다. 확인된 문제점

기술원은 사회적기업 제품의 우선구매 확대를 위해 수의계약 방식을 적용하고, 관련 법령 및 내부 절차에 따라 직접생산 확인이 요구되는 계약도 정해진 기준에 따라 적정하게 체결한 것으로 확인되었다.

그러나 전수조사 결과, 일부 계약에서는 판로지원법상 직접생산 확인 의무가 면제되는 사유(추정가격 1천만 원 미만 또는 중소기업 경쟁제품 아님)를 근거로 별도 확인 없이 구매가 이루어졌고, 이에 따라 사회적기업이 직접 생산하지 않은 유통상품을 구매하는 사례가 발생하였다. 이는 우선구매지침에서 정한 ‘사회적기업이 생산한 제품’만을 실적으로 인정한다는 우선구매 기준을 준수하지 않은 사례이다.

또한, 일부 수요 부서에서 기존 계약 이력만을 근거로 특정 사회적기업에 반복적으로 견적 요청 및 구매를 진행한 사례가 다수 확인되었으며, 이 과정에서 견적 대상의 다양성 확보 등 공급자 다변화를 위한 노력 또한 미흡했던 것으로 나타났다. 이러한 운영 방식은 우선구매지침상 ‘특정기업 편중 구매 자제’ 원칙을 충분히 고려하지 못한 사례에 해당하며, 다양한 사회적기업에 공정한 참여 기회를 제공하고자 한 제도의 운영 취지에도 부합하지 않는 것으로 판단된다.

이러한 문제는 감사 대상 기간에 기술원이 사회적기업 우선구매 제도 및 실적 인정 기준에 관한 구매 담당자 교육 등을 실시하지 않아, 실무자들이 관련 우선구매지침에 대한 이해와 이행 역량이 충분하지 않았던 데에 기인한 것으로 보인다.

그 결과, 기술원의 우선구매 제도 운영은 우선구매지침에 따른 체계적 이행

보다는 내부 권고 수준에 머무른 사례가 다수 확인되었으며, 이에 따라 직접생산 기준 미준수 및 특정기업 중심의 반복 계약 체결 등 운영상의 미비점이 발생하였다. 이는 우선구매 제도의 공정성 및 신뢰성에 대한 외부적 평가를 저해하는 요인으로 작용하였으며, 향후 제도 본래의 취지가 훼손되지 않도록 운영체계 개선 및 실무역량 제고가 필요한 사항으로 판단된다.

3. 공급업체 가격담합 여부

청구 요지

청구인은 기술원이 일정 금액 이상의 사회적기업 제품 구매계약을 추진하는 과정에서 서로 무관한 사회적기업 또는 협동조합에 반복적으로 견적을 요청하였음에도 불구하고 제출된 견적 가격이 유사하게 형성된 정황을 근거로, 공급업체 간 가격정보가 사전에 공유되어 가격이 조율되었을 가능성이 있다고 판단하고, 이와 같은 행위가 「공정거래법」 제40조(부당한 공동행위) 위반에 해당할 소지가 있다는 점을 들어 가격담합 여부에 대한 사실관계 확인을 요구하였다.

검토 결과

가. 관련 법령 등 검토

공급업체 간 가격담합 여부를 판단함에 있어 적용할 수 있는 주요 법령은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”이라 한다) 제40조 제1항이며, 동 법령에 따르면 공급업체 간 가격정보를 사전에 공유하거나 합의하여 가격이 일정하게 조정된 경우, 이는 부당한 공동행위(가격담합)에 해당할 수 있다.

공정거래위원회는 부당한 공동행위의 성립 요건으로 다음 세 가지를 제시하고 있다:

<부당한 공동행위 성립 요건>

① 둘 이상의 사업자

② 합의

- 계약·협정·결의 등 명시적 합의뿐만 아니라, 사업자 간 암묵적 양해와 같은 묵시적 합의도 포함
- 특히, 거래 분야의 특성, 경제적 동기, 사업자 간 접촉 양태 등을 종합적으로 고려하여 공동으로 행한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있는 경우
- 또한, 공정거래법 제40조 제1항 각 호의 행위에 필요한 정보를 상호 주고받은 경우에도 합의가 추정될 수 있음

③ 경쟁제한성

- 해당 행위로 인해 시장 내 경쟁의 정도 또는 경쟁사업자의 수가 유의미하게 감소하거나 감소할 우려가 있는 경우

* 출처: 공정거래위원회, 「부당한 공동행위 금지」, 정책·제도 > 경쟁정책 > 부당한 공동행위 금지 및 공정거래법 제40조 참조

따라서, 단순히 제출된 가격이 유사하거나 견적서 제출 시기가 근접했다는 사실만으로는 가격담합을 직접적으로 입증하기 어렵고, 가격, 수량, 거래조건 등 거래의 핵심 요소에 대한 사전 정보 공유 또는 합의 여부를 관련 정황과 객관적 자료를 통해 종합적으로 판단할 필요가 있다.

나. 사실관계 확인

기술원의 계약요령에 따르면, 추정가격이 1천만 원을 초과하는 구매계약의 경우, 수요 부서는 견적서, 비교 견적서 등 가격산정의 근거자료를 구비하고 결재권자의 결재를 득한 후 계약 담당부서에 계약을 의뢰하는 절차를 거쳐야 한다.

이에 따라 1천만 원 이상의 사회적기업 제품 구매계약 자료를 전수 검토한 결과, [표 4]와 같이 해당 계약들에서는 대부분 사회적기업 인증을 받은 업체에 대하여 반복적으로 견적이 요청되었으며, 일부 계약에서는 공급업체들이 견적서를 같은 날 또는 비슷한 시기에 제출한 것으로 확인되었고, 일부 계약에서는 단가나 제출 일자에

차이가 있는 경우도 확인되었다.

한편, 일부 계약의 경우에는 1개 업체로부터만 견적을 받은 사례도 있었는데, 이는 우선구매지침 및 국가계약법 시행령상 사회적기업 제품에 대해 5천만 원 이하의 수의계약을 체결할 때 1인 견적도 허용되는 규정에 따른 것으로 확인되었다.

[표 4] 사회적기업 제품 구매계약(1천만 원 이상) 견적 제출 현황(2022년~2024년)

(단위: 천원)

연번	계약업체명	계약방법	계약금액	견적업체명	견적일자	견적금액
1	업체 A	자체조달 (수의계약)	22,264	업체 A	2022-01-18	19,998,
				업체 B	2022-01-05	27,117,
				업체 C	2022-01-10	22,055
2	업체 D	위탁조달 (조달청)	17,071	업체 D	2022-04-01	18,555
3	업체 E	자체조달 (수의계약)	48,136	업체 E	2022-06-28	48,136
4	업체 AB	위탁조달 (조달청)	16,534	업체 F	2022-06-27	16,534
5	업체 H	위탁조달 (꿈드래)	17,617	업체 G	2022-11-01	19,067
				업체 H	2022-11-01	17,617
				업체 AC	2022-11-01	18,888
6	업체 I	자체조달 (수의계약)	19,000	업체 I	2022-11-02	19,000,
				업체 J	2022-11-02	21,000
7	업체 H	자체조달 (수의계약)	23,355	업체 H	2022-10-28	23,355,
				업체 K	2022-10-31	24,940,
				업체 G	2022-10-31	24,351
8	업체 D	위탁조달 (조달청)	13,302	업체 D	2023-02-15	13,302
9	업체 L	자체조달 (수의계약)	48,290	업체 L	2023-05-09	48,290
				업체 M	2023-05-08	49,390

연번	계약업체명	계약방법	계약금액	견적업체명	견적일자	견적금액
10	업체 E	자체조달 (수의계약)	13,900	업체 E 업체 N	2023-04-26 2023-04-26	13,900 15,000
11	업체 O	자체조달 (수의계약)	13,477	업체 E 업체 N 업체 P 업체 O	2023-05-08 2023-05-08 2023-05-10 2023-05-08	14,574 16,359 14,570 13,477
12	업체 Q	자체조달 (수의계약)	53,130	업체 Q 업체 R	2023-08-10 2023-07-30	53,130 62,315
13	업체 S	자체조달 (수의계약)	38,713	업체 S 업체 T	2023-11-03 2023-11-03	38,713 44,794
14	업체 H	자체조달 (수의계약)	31,140	업체 H 업체 U	2023-11-14 2023-11-14	31,140 37,968
15	업체 V	자체조달 (수의계약)	49,720	업체 V 업체 W	2024-12-09 2024-12-09	49,720 49,984
16	업체 H	자체조달 (수의계약)	39,975	업체 H 업체 U	2024-11-07 2024-11-07	39,975 46,538
17	업체 L	자체조달 (수의계약)	33,824	업체 L 업체 M	2024-05-08 2024-04-29	33,824 39,228
18	업체 N	자체조달 (수의계약)	21,769	업체 N 업체 X 업체 Y	2024-03-14 2024-03-14 2024-03-14	21,769 23,055 23,320
19	업체 A	자체조달 (수의계약)	19,910	업체 A 업체 Z 업체 AA	2024-06-17 2024-06-17 2024-06-17	19,910 21,780 21,802
20	업체 H	위탁조달 (꿈드래)	13,989	업체 H	2024-12-04	13,989

*자료: 2022년~2024년 기술원 사회적기업 제품 구매실적 자료 재구성

공정거래법 제40조 제1항 및 우선구매지침에 따르면, 공급업체 간 가격담합이 성립하기 위해서는 ① 둘 이상의 사업자가 ② 가격 또는 거래조건에 대하여 명시적

이거나 묵시적으로 합의하고, ③ 그로 인해 시장 경쟁이 실질적으로 제한되었거나 제한될 우려가 있어야 한다.

이에 비추어 볼 때, 이번 감사에서 확인된 자료만으로는 공급업체 간 사전에 가격정보를 주고받거나 일정한 수준으로 조율하기로 합의하였다는 구체적 정황이나 공동 의사를 식별할 수 있는 명시적 또는 간접적인 증거는 발견되지 않았다. 또한, 일부 계약에서 가격이 비슷하게 형성된 정황은 있었지만, 업체 간 접촉 흔적이나 가격을 함께 조정했다고 판단할 수 있는 자료는 확인되지 않았다.

따라서 현재 확보된 자료만으로는 공급업체 간 사전에 가격을 조정하기로 한 합의가 있었는지를 판단하기 어렵고, 전적 제출 시기나 가격 유사성만으로 담합이 있었다고 단정하기 어려운 것으로 보인다.

V 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사실은 [표 5]와 같이 사회적기업 제품 구매 및 실적 관리 과정의 적정성과 예산집행의 타당성에 대하여 총 3개의 청구 요지에 대하여 감사를 수행한 결과, 2개의 청구 요지에서 일부 우선구매지침의 기준을 미준수하는 결과를 확인하였다.

[표 5] 청구 요지 및 검토 결과

연번	청구 요지	검토 결과
1	• 사회적기업 제품 구매실적의 적정성 및 예산집행 관리 실태	• 우선구매지침상 구매실적 등록 기준 미준수 • 구매 담당자 교육 등 미시행
2	• 사회적기업 물품 수의계약의 절차 적정성 및 공정성	• 사회적기업 직접 생산 여부 확인 및 구매 다양성 확보 노력 미흡
3	• 가격 비교 과정에서 공급업체 간 가격정보 공유를 통한 가격담합 행위	• 명시적 합의나 정황 증거가 없어 담합으로 단정하기 어려움

이에 따라 총 4건의 지적사항에 대하여 아래와 같이 처분 요구하거나 통보하였다.

(단위: 건)

합계			징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	통보		현지 조치
건수	금액	인원					일반	시정 완료	
4	-	-	-	-	1	1	1	1	-

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

가. 사회적기업 제품 구매실적 관리 기준 미준수

- 우선구매지침에 따르면, 유통전문 사회적기업으로부터 구매한 제품 중 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품에 대해서는 우선구매 실적에서 제외해야 하지만, 업무담당자의 제도 이해 부족으로 인해 감사대상 기간 중 유통상품을 실적에 포함한 사례가 확인되었음
- 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품을 실적으로 등록한 것은 우선구매지침상 실적 인정 기준을 위반한 사례로, 이는 실적 집계 및 자체 교육 등에 관한 소관 부서의 내부 관리·감독 미흡에 기인하였음

나. 사회적기업 제품의 직접생산 확인 및 구매 다양성 확보 노력 미흡

- 판로지원법상 1천만 원 미만 또는 중소기업 경쟁제품이 아님을 이유로 직접 생산 확인을 하지 않고 구매하여 사회적기업이 직접 생산하지 않은 유통상품을 구매한 사례가 일부 확인
- 이는 ‘사회적기업이 생산한 제품’만을 실적으로 인정하도록 정한 우선구매 기준을 준수하지 않은 사례에 해당
- 또한, 기존 계약 이력만을 근거로 특정 사회적기업에 반복적으로 견적 요청 및 구매가 이루어져, 공급자 다양성 확보를 위한 노력도 미흡하였음
- 이에 따라 우선구매 제도 운영의 공정성과 형평성을 저해하고, 다양한 사회적기업의 참여 기반이 약화되어 대외적 신뢰에 부정적 영향을 미친 것으로 판단됨

다. 우선구매 제도 구매 담당자 교육 등 미이행

- 사회적기업 제품에 대한 우선구매 제도의 이해 및 활성화를 위해 자체적으로 구매 담당자 교육 등을 실시하여야 하나 감사대상 기간에 구매 담당자 교육을 단 한 차례도 실시하지 않음
- 이에 따라, 사회적기업 제품과 무관한 유통 제품을 구매실적에 등록하거나 직접생산 미확인, 특정기업 편중 구매 등 우선구매 제도 취지에 부합하지 않는 결과를 초래하였음

감사실은 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품을 실적에 포함하여 우선구매 실적 관리 기준을 미준수한 사례와 관련하여, 실적 집계 및 자체 교육에 관한 소관 부서의 내부 관리·감독 미흡에 기인한 것으로 판단하여 소관 부서의 주의를 요구하였다.

사회적기업 제품의 직접생산 확인 및 공급자 다양성 확보 노력 부족으로 우선 구매 제도의 공정성과 대외적 신뢰성 저하를 초래한 사실을 고려하여 동일 사회적 기업에 대한 반복 견적 요청 제한, 직접 생산하지 않은 재화·용역의 실적 불인정 등의 유의사항을 기관 계약 담당자 및 수요 부서에 공지하도록 하였다.

우선구매 제도 운영 과정에서 사회적기업 제품에 대한 우선구매 제도 이해 부족으로 유통상품 실적 등록, 직접생산 미확인, 특정기업 편중구매 등 제도 취지에 부합하지 않는 사례가 다수 확인됨에 따라 관계 부서에 운영 실태를 통보하고, 유사사례의 재발 방지를 위해 구매 담당자 등 교육 시행 및 주요 지적사항을 전 직원에게 안내하도록 하였다.

2. 감사결과 처분요구

가. 처분요구와 통보 사항 일람표

일련 번호	관련부서	처분요구 (및 권고·통보) 종 류	제 목	비 고
1	○○○○○실	개선, 부서주의	사회적기업 제품 구매실적 관리 기준 미준수	
2	○○○○○실	통보	사회적기업 제품의 직접생산 확인 및 구매 다양성 확보 노력 미흡	
3	○○○○○실	통보(시정완료)	우선구매 제도 구매 담당자 교육 등 미이행	

나. 명세: 불임 참조

붙임 감사결과 처분요구서

[일련번호 : 1]

처 분 요 구 서

개선 및 부서주의 요구

제 목 사회적기업 제품 구매실적 관리 기준 미준수

관련자(부서) ○○○○○실

조 치 부 서 ① ○○○○○실 ② ◇◇◇◇◇실

내 용

한국수자원조사기술원(이하 “기술원” 이라 한다)은 「사회적기업 육성법」(이하 “사회적기업법” 이라 한다)에 따라 물품·용역 구매 시 사회적경제 상품몰(e-store 36.5)’ 에서 제공한 사회적기업 등록업체 목록을 기준으로 재화 및 서비스를 우선적으로 구매하고 있다.

사회적기업법 제12조 및 고용노동부의 「사회적기업 제품 우선구매지침」(이하 “우선구매지침” 이라 한다)에 따라 기술원은 사회적기업 제품을 우선적으로 구매하도록 촉진하고, 사회적기업 제품의 구매 증대를 위한 구매 계획과 전년도 구매실적을 고용노동부 장관에게 통보하여야 하며, 이와 관련된 업무는 ○○○○○실에서 총괄하여 수행하고 있다.

○○○○○실은 우선구매지침에 따라 사회적기업과의 직접계약뿐만 아니라 비 사회적기업과의 계약 이행 과정에서 사회적기업 제품을 구매한 경우에도 실적으로 집계하여야 하며, 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품은 직접 또는 간접 여부와 관계없이 실적에서 제외하여야 한다.

또한, 동 지침에 따라 사회적기업 제품에 대한 우선구매 제도의 이해 제고 및 활성화를 위하여, 자체적으로 구매 담당자 대상의 교육 등을 실시하여야 한다.

그러나 기술원의 사회적기업 제품 구매실적(2022년~2024년) 자료 전수조사 결과, [표 1]과 같이 유통전문 사회적기업 쇼핑몰을 통해 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품을 구매하고 이를 실적으로 등록한 사례가 확인되었으며, 해당 기간에 구매 담당자 교육 등은 전혀 실시되지 않은 것으로 나타났다.

[표 1] 사회적기업 제품 구매실적 전수조사 결과(2022년~2024년)

(단위: 건, 백만 원)

연도	구분	실적 보고 자료		전수조사		변동 사유
		건	금액	건	금액	
2022	물품	127	320	63(△64)	209(△111)	유통전문 사회적기업 쇼핑몰 구매 제외
	용역	32	91	(변동없음)	(변동없음)	-
2023	물품	139	316	33(△106)	192(△124)	유통전문 사회적기업 쇼핑몰 구매 제외
	용역	11	98	(변동없음)	(변동없음)	-
2024	물품	218	447	86(△132)	219(△228)	유통전문 사회적기업 쇼핑몰 구매 제외
	용역	17	42	(변동없음)	(변동없음)	-

*자료: 사회적기업 제품 구매실적 자료 재구성(제출처: 고용노동부)

또한, 우선구매지침에서는 구매 담당자가 변경되면 e-store 36.5에 접속하여 우선구매 실적입력 시스템에서 사용자 정보를 갱신하도록 명시하고 있음에도, 신규담당자가 별도의 변경 절차 없이 기존 계정을 지속 사용한 사례가 확인되었다.

사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품을 구매실적으로 등록한 것은 우선구매 지침상의 실적 인정 기준을 미준수한 사례이며, 사용자 정보를 갱신하지 않은 채 기존 계정을 계속 사용하거나 구매 담당자 교육 등을 실시하지 않아 실적 입력 및

관리에 대한 소관 부서의 관리·감독이 전반적으로 미흡하였으며, 그로 인해 실적 관리에도 일부 미비가 있었던 것으로 판단된다.

따라서 앞으로는 사회적기업이 직접 생산한 재화·용역에 대한 우선구매 실적이 지침상 기준에 따라 정확히 반영될 수 있도록, 관련 기준에 대한 내부 이행 체계 보완이 필요하다.

[관련자(부서) 의견]

관련부서는 사회적기업 등이 직접 생산한 재화·용역에 한하여 공공구매 실적으로 집계할 수 있도록 향후 감사실 등 내부 점검을 시행하고, 그 결과를 관계 부처에 보고하는 방식으로 관련 절차를 개선할 계획이라고 답변하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은

① 「사회적기업 제품 우선구매지침」에 따라 사회적기업이 직접 생산한 재화·용역에 대한 우선구매 실적의 적정성을 확보할 수 있도록 해당 실적 관리에 대한 내부 점검 및 보고 체계를 마련하고,(개선)

② 앞으로 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품 공공구매 실적에 포함되지 않게 관련 지침을 사전에 철저히 검토하여 유사사례가 재발하지 않도록 관련부서에 주의 처분하시기 바랍니다.(부서주의)

[관련자(부서)]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
☆☆☆☆본부	-	-	○○○○○실	개선, 부서주의	

[일련번호 : 2]

처 분 요 구 서

통 보

제 목 사회적기업 제품의 직접생산 확인 및 구매 다양성 확보 노력 미흡

관련자(부서) ○○○○○실

조 치 부 서 ○○○○○실

내 용

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 「계약업무요령」에 따라 원칙적으로 계약담당부서가 구매계약 전 과정을 주관하되, 일정 요건을 충족할 때는 수요 부서의 직접 구매도 예외적으로 허용하고 있으며, 특히 추정가격이 1천만 원을 초과하는 계약은 수요 부서에서 견적서 등 가격산정의 근거가 되는 자료를 포함한 계약서류를 갖추어 ○○○○○실을 통해 계약 업무를 수행하고 있다.

「사회적기업 제품 우선구매지침」(이하 “우선구매지침”이라 한다)에서는 자체 조달(수의계약 등)을 통해 사회적기업 제품을 구매할 경우, 특정 기업에 편중되지 않도록 다양한 사회적기업에 안배하여 구매하도록 하고 있으며, 사회적기업이 중소기업에 해당함에 따라 중소기업 관련 계약제도를 적극 활용하고, 아울러 사회적기업 제품이 구매실적으로 인정받기 위해서는 해당 제품이 사회적기업이 직접 생산한 것이어야 한다고 규정하고 있다.

이에 따라 ○○○○○실에서는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”이라 한다)에 따라 추정가격 1천만 원 이상의 사회적기업

제품 구매 시에는 경쟁제품에 해당하는 경우 직접생산 여부를 확인하고 있으며, 1천만 원 이하의 계약 건에 대해서는 판로지원법상 직접생산의 확인 의무가 없어 별도로 확인 절차는 진행하지 않고 있다.

그러나 기술원의 사회적기업 제품 구매실적(2022년~2024년) 자료 전수조사 결과, [표 1]과 같이 특정 사회적기업에 반복적으로 견적을 요청하거나, 유사한 품목을 동일 업체를 통해 지속적으로 구매한 사례가 확인되었으며, 일부 계약에서는 직접생산 여부 확인 의무가 없다는 사유로 별도 절차 없이 계약이 체결되어 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품이 구매된 것으로 나타났다.

[표 1] 사회적기업 구매계약(1천만 원 이상) 현황(2022년~2024년)

(단위: 천원)

연번	계약업체명	계약방법	계약금액	직접생산확인	견적업체
1	업체 A	자체조달 (수의계약)	22,264	중증장애인생산 시설 지정서(인쇄물)	업체 A 업체 B 업체 C
2	업체 D	위탁조달 (조달청)	17,071	나라장터등록	업체 D
3	업체 E	자체조달 (수의계약)	48,136	미확인 (비경쟁제품)	업체 E
4	업체 AB	위탁조달 (조달청)	16,534	나라장터등록	업체 F
5	업체 H	위탁조달 (꿈드래)	17,617	중증장애인 생산품 (꿈드래)	업체 G 업체 H 업체 AC
6	업체 I	자체조달 (수의계약)	19,000	중증장애인 생산시설 지정서(인쇄물, 판촉물인쇄)	업체 I 업체 J
7	업체 H	자체조달 (수의계약)	23,355	나라장터등록	업체 H 업체 K 업체 G
8	업체 D	위탁조달 (조달청)	13,302	나라장터등록	업체 D
9	업체 L	자체조달 (수의계약)	48,290	직접생산확인서 (유니폼)	업체 L 업체 M

연번	계약업체명	계약방법	계약금액	직접생산확인	견적업체
10	업체 E	자체조달 (수의계약)	13,900	미확인 (비경쟁제품)	업체 E 업체 N
11	업체 O	자체조달 (수의계약)	13,477	미확인 (비경쟁제품)	업체 E 업체 N 업체 P 업체 O
12	업체 Q	자체조달 (수의계약)	53,130	해당없음 (용역)	업체 Q 업체 R
13	업체 S	자체조달 (수의계약)	38,713	직접생산확인서 (유니폼, 운동복)	업체 S 업체 T
14	업체 H	자체조달 (수의계약)	31,140	직접생산확인서 (일정관리용품- 달력, 인쇄용지 및 필기용지)	업체 H 업체 U
15	업체 V	자체조달 (수의계약)	49,720	미확인 (비경쟁제품)	업체 V 업체 W
16	업체 H	자체조달 (수의계약)	39,975	직접생산확인서 (일정관리용품- 달력, 인쇄용지 및 필기용지)	업체 H 업체 U
17	업체 L	자체조달 (수의계약)	33,824	직접생산확인서 (운동복)	업체 L 업체 M
18	업체 N	자체조달 (수의계약)	21,769	미확인 (비경쟁제품)	업체 N 업체 X 업체 Y
19	업체 A	자체조달 (수의계약)	19,910	중증장애인 생산시설 지정서(인쇄물)	업체 A 업체 Z 업체 AA
20	업체 H	위탁조달 (꿈드래)	13,989	미확인 (비경쟁제품)	업체 H

*자료: 2022년~2024년 기술원 사회적기업 실적 자료 재구성

이는 일부 수요 부서에서 기존 계약 이력만을 근거로 특정 사회적기업에 반복적으로 견적 요청 및 구매를 진행한 사례로 확인되었으며, 이 과정에서 견적 대상의 다양성 확보 등 공급자 다변화를 위한 노력이 미흡하였을 뿐만 아니라, 사회적기업이 직접 생산한 제품인지에 대한 사전 확인 절차 또한 생략되는 등 관련 기준에 따른 이행 관리가 전반적으로 미흡하였던 것으로 나타났다.

이러한 운영 방식은 특정기업에 편중되지 않도록 다양한 사회적기업에 공정한 참여 기회를 제공하고자 한 제도의 운영 취지를 고려하지 않았을 뿐만 아니라, 사회적기업이 생산한 제품만을 실적으로 인정하도록 정한 우선구매지침의 기준을 준수하지 않은 사례에 해당한다.

이러한 문제는 감사대상 기간 기술원이 사회적기업 우선구매 제도 및 실적 인정 기준에 관한 구매 담당자 교육 등을 실시하지 않아, 실무자들이 관련 지침에 대한 이해와 이행 역량이 부족하였던 데에서 비롯된 것으로 보인다.

따라서 앞으로는 사회적기업 제품 구매 시 직접생산 여부 확인 및 다양한 공급자에 대한 공정한 견적 기회를 부여하는 등 사회적기업 제품 우선구매지침상 유의사항을 철저히 이행하여, 우선구매 제도의 공정성과 신뢰성이 저해되지 않도록 관련 업무를 체계적으로 관리·운영할 필요가 있다.

[관련자 의견]

관련자는 사회적기업이 직접 생산하지 않은 재화·용역의 공공구매 실적 불인정 및 특정 사회적기업에 대한 반복적 견적 요청 제한 등 우선구매 제도상 유의사항을 계약 담당자 및 수요 부서에 공지하여 실무자가 이를 충분히 인지하고, 향후 제도의 취지에 부합하게 구매 업무를 수행할 수 있도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

[조치할 사항]

한국수자원조사기술원장은 「사회적기업 제품 우선구매지침」을 준수하지 못하고 사회적기업 제품의 직접생산 확인 미흡 및 공급자 다양성 확보 노력 부족으로

우선구매 제도의 공정성과 대외적 신뢰성이 저하된 점을 고려하여, 동일 사회적기업에 대한 반복 견적 요청 제한, 직접 생산하지 않은 재화·용역의 실적 불인정 등 유의사항을 계약 담당자 및 수요 부서에 안내하고, 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)

[관련자]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
☆☆☆☆본부	-	-	○○○○○실	통보	

[일련번호 : 3]

처 분 요 구 서

통보(시정완료)

제 목 우선구매 제도 구매 담당자 교육 등 미이행

관련자(부서) ○○○○○실

조 치 부 서 ○○○○○실

내 용

고용노동부는 「사회적기업 육성법」(이하 “사회적기업법”이라 한다) 제12조 및 같은법 시행령 제12조의2를 근거로 「사회적기업 제품 우선구매지침」(이하 “우선구매지침”이라 한다)을 수립하고, 이를 통해 공공기관의 구매이행을 관리하고 있다.

한국수자원조사기술원(이하 “기술원”이라 한다)은 사회적기업법에 따라 물품·용역 구매 시 사회적기업이 생산하여 제공하는 재화 및 서비스를 우선적으로 구매하고 있으며, 이에 따라 기술원은 다음과 같은 우선구매지침의 협조 및 유의사항을 준수하여야 한다.

<우선구매 제도 협조 및 유의사항>

- ① 공공기관 담당자는 사회적기업으로부터 제품 구매 시 실적 확인 철저
 - 사회적기업으로부터 구매한 제품이 구매실적으로 인정받기 위해서는 ‘사회적기업이 생산한 제품’이어야 함
 - 유통전문 사회적기업으로부터 구매한 제품 중 사회적기업 제품과 무관한(대기업 전자제품 등) 경우 반드시 실적에서 제외
- ② 사회적기업 제품 우선구매 제도 정착
 - 공공기관은 매년 구매계획 수립 시 사회적기업 제품 구매계획이 포함되도록 하고, 소속 산하기관에서도 구매계획이 수립되도록 관리
- ③ 우선구매 교육 및 구매 독려

- 사회적기업 제품에 대한 우선구매 제도의 이해 및 활성화를 위해 공공기관 자체적으로 구매담당자 교육 등 실시

④ 특정기업 편중 구매 자제

- 자체조달(수의계약 등)을 통해 사회적기업 제품 구매 시 특정 사회적기업에 편중되지 않도록 다양한 사회적기업에 안배하여 구매

* 출처: 고용노동부, 「사회적기업 제품 우선구매지침」, IV. 협조 및 유의사항, pp.14-15.

그런데 우선구매지침에서는 사회적기업 제품에 대한 우선구매 제도의 이해 및 활성화를 위해 공공기관 자체적으로 구매담당자 교육 등을 실시하여 공공구매 실효성을 제고하도록 요구하고 있으나, 감사대상 기간 동안 기술원이 자체 교육을 단 한 차례도 실시하지 않았다.

그 결과, 업무담당자의 충분한 이해 없이 우선구매가 추진되는 과정에서 사회적기업이 직접 생산하지 않은 유통상품이 구매실적으로 등록되거나, 기존 계약 이력만으로 특정 사회적기업에 대해 반복적으로 견적을 요청하고 구매하는 등 편중된 구매를 지속하였으며, 이 과정에서 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품임에도 직접생산 여부에 대한 확인 없이 계약이 체결된 사례도 일부 확인되었다.*

* 이 건에 대해서는 별도 처분하였으므로 본건 통보에서는 제외함(‘처분요구와 통보사항’ 1, 2 참조)

이는 제도에 대한 교육 및 인식 제고 없이 제도가 운영되면서 실무자의 제도 이해 부족과 더불어 공공구매의 실효성 저하 및 구매 과정의 적정성 확보에 소홀함이 발생한 것으로 판단된다.

따라서 향후 유사사례 재발 방지를 위해 구매 업무 담당자에 대한 정기적인 교육을 시행하여 우선구매 제도가 관련 법령 및 지침에 따라 운영될 수 있도록 조치가 필요하다.

[관련자 의견]

관련자는 해당 사항과 관련하여 업무 담당자가 교육을 이수하였으며, 유사사례 재발 방지를 위해 민원 취지 및 주요 지적사항 등을 전 직원에게 안내·공유할 계획이라고 답변하였다.

[조치할 사항]

위 감사결과 지적내용에 대하여 ○○○○○실에서 “공공기관을 위한 사회적 기업·사회적협동조합 우선구매제도”를 주제로 구매·계약업무 담당자 등 4명에 대하여 교육을 시행함에 따라 시정이 완료되었으나(2025. 4.), 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 한국수자원조사기술원장은 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.(통보(시정완료))

[관련자]

소속	직책	직급	성명(부서)	조치사항	비고
☆☆☆☆본부	-	-	○○○○○실	통보(시정완료)	부서 구매 담당자 교육 이수 완료